

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 67/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายบัญชา บุญประการ หรือนายจีเม้ง

แช่ปิ้ง

จำเลย

นายวีรเกียรติ อโณทัยไพบูรณ์ ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่ง คดีของจำเลยมีทางที่จะชนะได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลา การที่ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียม ศาลมาวางศาลภายในกำหนดที่ศาลอุทธรณ์สั่ง ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 70)

คดีสืบเนื่อง จากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 12,956,077.12 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 12,290,498.40 บาท นับถัดจาก วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระให้เอาทรัพย์สินจำนองและ ทรัพย์สินอื่น ของจำเลยขายทอดตลาดใช้หนี้โจทก์จนครบ จำเลยอุทธรณ์ และยื่น คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ยกคำร้องจำเลยยื่นคำร้องขอ ให้พิจารณาคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลได้ให้ โอกาสจำเลยแสดงหลักฐานมาเป็นเวลานานแล้ว จึงไม่มีเหตุ ที่จะให้ไต่สวนเพิ่มเติม

ยกคำร้อง หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน จำเลยอุทธรณ์คำสั่งอ้างว่าการที่ศาลสั่งยกคำร้องของจำเลยโดยไม่ทำการไต่สวนใหม่นั้น เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรคสีขอให้มีการสั่งให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณาคำขอใหม่

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจอุทธรณ์

จำเลยฎีกาคำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 64,65)

คำสั่ง

เมื่อจำเลยยื่นอุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นต้องปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 155,156 จนถึงที่สุดก่อน ถ้าศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ จำเลยอุทธรณ์อย่างอนาถาได้จำเลยก็ ไม่ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องไต่สวนอีกฝ่ายหนึ่งมาวางศาล เพราะได้รับยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 157 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ขอนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าเป็นคนยากจนจำเลยจึงอุทธรณ์คำสั่ง และศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยื่น หากจำเลยประสงค์จะอุทธรณ์ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 15 วัน จำเลยฎีกาคำสั่งนั้น การพิจารณาคำขออนาถายังไม่ถึงที่สุด จำเลยยังไม่ต้องวางเงิน ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณา สั่งตามที่จำเลยร้องขอขึ้นมาก็

เมื่อจำเลยยื่นอุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นต้องปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 155,156 จนถึงที่สุดก่อน ถ้าศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ จำเลยอุทธรณ์อย่างอนาถาได้จำเลยก็ ไม่ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้แทนอีกฝ่ายหนึ่งมาวางศาล เพราะได้รับยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 157 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ขอนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าเป็นคนยากจนจำเลยจึงอุทธรณ์คำสั่ง และศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยื่น หากจำเลยประสงค์จะอุทธรณ์ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาล ภายใน 15 วัน จำเลยฎีกาคำสั่งนั้น การพิจารณาคำขออนาถายังไม่ถึงที่สุด จำเลยยังไม่ต้องวางเงิน ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณา สั่งตามที่จำเลยร้องขอขึ้นมาอีก

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สูตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ